



*Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores*

REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

Aprobado con Resolución Directiva N°188/2019-2020 de 23
de septiembre de 2019



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

R.D. N° 188/2019-2020

La Paz, 23 de septiembre de 2019

LA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano"*.

Que, la Norma Suprema en los numerales 1 y 5 del artículo 160 señala como atribuciones de la Cámara de Senadores: *"Elaborar y aprobar su reglamento"* y *"Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno"*.

Que, la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, regula los Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado, con el objeto de controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, logrando que todos los servidores públicos, sin distinción de jerarquía, asuman plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuentas del destino de los recursos que le fueron confiados o destinados, así también de la forma y resultado de su aplicación.

Que, el Decreto Supremo N° 1788 de 06 de noviembre de 2013, tiene por objeto, establecer la escala de viáticos, categorías y pasajes para los servidores públicos, personal eventual y consultores individuales de línea del sector público que viajan en misión oficial al exterior e interior del país, además de establecer otros aspectos operativos vinculados a gastos emergentes de viajes en el sector público.

Que, el artículo 3 (Naturaleza) del Decreto Supremo antes señalado prevé: *"La naturaleza del presente Decreto Supremo es de carácter general y obligatorio, y es responsabilidad de cada entidad el instrumentar los controles y procedimientos adicionales de viáticos y pasajes que se consideren necesarios, a fin de que se garantice el uso adecuado de éstos"*.

Que, el artículo 18 (Derechos de Senadoras y Senadores) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado por Resolución Camaral N° 008/2012-2013 de 06 de febrero de 2012, señala: *"Las Senadoras y Senadores, tanto Titulares como Suplentes, tienen los siguientes derechos: "...i) Pasajes. Para incorporarse a sus labores del Plenario, de Comisiones y de Comités, las Senadoras y Senadores tendrán un pasaje por semana, de ida y vuelta y por la vía más expedita, desde su lugar de residencia a la sede de la Asamblea o viceversa. Los Suplentes gozarán del mismo trato durante su semana de labores o cuando fueren habilitados. La Senadora o Senador Titular que habilite a su Suplente de manera extraordinaria, fuera de la semana que por Reglamento corresponde, deberá ceder el pasaje que por derecho se le asigna y autorizar la entrega a la Senadora o Senador Suplente. Las Senadoras y Senadores podrán solicitar pasajes con fines de gestión y fiscalización, de acuerdo al Reglamento de Pasajes y Viáticos"; y "j) Representación oficial. Toda vez que las Senadoras y los Senadores tuvieren que concurrir en representación oficial de la Cámara a eventos que se realicen en lugares distintos de su sede, en el interior o exterior del país, percibirán pasajes y viáticos de acuerdo al Reglamento específico. Al término de la misión, las Senadoras y los Senadores presentarán a la Presidencia un informe circunstanciado de las actividades cumplidas"*.

Que, el inciso j) del artículo 36 (Atribuciones de la Directiva) del Reglamento antes señalado prevé: *"Son atribuciones de la Directiva de la Cámara de Senadores: "...j) Dictar Resoluciones de aplicación obligatoria para las Comisiones, Comités, Brigadas, Bancadas, Sistema Técnico Legislativo y Sistema Administrativo..."*.

Que, la Disposición Final Única del Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores aprobado mediante Resolución de Directiva R.D. N° 133/2019-2020 de fecha 19 de julio 2019, dispone: *"La Dirección General de Asuntos Administrativos, en coordinación con la Unidad de Planificación, revisará y propondrá la actualización del presente Reglamento sobre la base del análisis de la experiencia de su aplicación, así como la dinámica administrativa, buscando una mayor eficiencia y eficacia"*.

Que, por Informe DF N° 966/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, la Lic. M. Lizeth Poma Bayá, Analista Financiero y el Lic. Luciano Fernando Alanoca Mamani, Analista Financiero, con visto bueno del Lic. Edson R. Guzmán Vera, Jefe del Departamento Financiero y el Lic. Wilson Colque Chipana, Director General de Asuntos Administrativos, se informa lo siguiente:

(...)

"ANÁLISIS

De la revisión realizada y análisis realizado a la normativa de la Resolución Normativa de Directorio N° 10190000010 para el Procedimiento para la Aplicación del Decreto Supremo N° 3890 en su Artículo 1 (Objeto) y el Comunicado MEFP/VPCF/DGSGIF/N° 45/2019 de fecha 28 de Agosto de 2019, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los cuales indican la elaboración de la planilla tributaria V.2, presentación de la Declaración Jurada del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) Agentes de Retención Formulario 608 V.3.





Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia

Cámara de Senadores

Así también el Instructivo C.S./O.M. Nro. 45/2019-2020 en su Numeral 1. Señala: "Presentar hasta el 10 de cada mes anticipado (...) las facturas respectivas para el Cobro de Sueldos y Salarios, Refrigerios, Viáticos por Viajes Nacionales e Internacionales, Gastos de Representación y todo de tipo de Ingreso Extraordinario a través de un solo Formulario 110" y Numeral 2. "La Presentación del formulario 110 y las facturas respectivas deben ser presentados a la Dirección de Recursos Humanos una sola vez por mes".

En ese sentido, el actual Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores aprobado mediante Resolución de Directiva N°133/2019-2020 de fecha 19 de julio de 2019, deberá ser modificado de acuerdo al ANEXO adjunto al presente informe.

Por otra parte, de acuerdo a Resolución Administrativa N° 077/2019 de fecha 31 de julio de 2019 en su resolución primera aprueba los Formularios de Pasajes y Viáticos, por lo que en el Formulario FORM – PV – 04 deberá ser modificado eliminando LAS RETENCIONES RC-IVA (13%) y el TOTAL LIQUIDO PAGABLE y FORM – PV – 06 de igual manera eliminando el acápite NOTA, para tal efecto se adjuntan los mismos con las modificaciones señaladas.

CONCLUSIÓN

En ese sentido y en vista de lo analizado precedentemente se concluye:

1. El Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores aprobado mediante Resolución de Directiva N° 133/2019-2020 como consecuencia de la Resolución Normativa de Directorio N° 101900000010 emitida por el Directorio de Impuestos Nacionales, debe ser modificado conforme a los artículos descritos en el ANEXO.
2. Siendo que el Reglamento de Pasajes y Viáticos de este Ente Camaral será modificado, es pertinente que los Formularios que operativizan dicho reglamento, de igual manera sean modificados, debido a que los mismos deben adecuarse a la normativa vigente.

RECOMENDACIÓN

Por lo mencionado anteriormente, se sugiere remitir el presente informe a la Unidad de Planificación y a la Dirección General de Asuntos Legales para que previo análisis correspondiente se modifique el Reglamento de Pasajes y Viáticos de este Ente Camaral conforme al ANEXO adjunto, de igual manera se proceda con la aprobación de los Formularios FORM-PV-04 y FORM-PV-06 modificados, mismos que son parte fundamental en la operativización del Reglamento, los cuales son aprobados por Resolución Administrativa N° 77/2019 de fecha 31 de julio de 2019".

Que, por Informe UP N° 26/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, el Lic. Boris Arturo Amoroso Ruiz, Jefe de la Unidad de Planificación, concluye que las modificaciones al Reglamento de Pasajes y Viáticos se encuentran enmarcada dentro la normativa vigente ajustándose a la realidad y necesidad de este Ente Camaral, recomendando remitir el presente trámite a la Dirección General de Asuntos Legales para su análisis, elaboración del Informe Legal y proyectar Resolución de Directiva para su aprobación correspondiente.

Que, la Dirección General de Asuntos Legales según Informe Jurídico D.G.A.L.-U.A.L. N° 431/2019 de 23 de septiembre de 2019, **concluye** que: "1. Las modificaciones al Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, propuestas por la Dirección General de Asuntos Administrativos a través del Informe DF N° 966/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, revisadas y refrendadas por la Unidad de Planificación a través del Informe UP N° 26/2019, se ajustan a la normativa vigente correspondiendo su aprobación mediante Resolución de Directiva, como un Reglamento nuevo dada su importancia, en aplicación del inc. j) del artículo 36 (Atribuciones de Directiva) del Reglamento General de la Cámara de Senadores..."

Que, el citado informe jurídico **recomienda**: "1. A su autoridad en su condición de Oficial Mayor y responsable del Sistema Administrativo de la Cámara de Senadores, remitir el presente Informe Jurídico, el Informe DF N° 699/2019 de 23 de septiembre de 2019, el Informe UP N° 26/2019 de 23 de septiembre de 2019 y demás antecedentes, más el Proyecto del Reglamento de Pasajes y Viáticos cuyo texto ordenado consta en anexo, ante la Directiva Camaral, para su consideración y correspondiente aprobación como un Reglamento nuevo; 2. A la Directiva Camaral, aprobar el nuevo Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, y abrogar la Resolución de Directiva 133/2019-2020 de 19 de julio de 2019..."

Que, conforme al artículo 14 (Elección de la Directiva), concordante con el artículo 35 (Comisión y Elección) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, los miembros de la Directiva son elegidos entre todas las y los Senadores titulares en Sesión Plenaria, quienes además de sus atribuciones constitucionales, deben dar cumplimiento a sus atribuciones como miembros de la Directiva de acuerdo a los artículos 36 al 45 del mismo Reglamento General de este Ente Camaral.

POR TANTO:

La Directiva Camaral, en uso de su atribución conferida en el inciso j) del artículo 36 (Atribuciones de la Directiva) y conforme al artículo 38 (Reuniones de Directiva) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el voto de la mayoría de sus miembros presentes,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, ordenado en Nueve (9) Capítulos, Cincuenta y Dos (52) Artículos y Una (1) Disposición





Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

Final, documento que forma parte integrante de la presente Resolución de Directiva como anexo, mismo que entrará en vigencia a partir de la suscripción de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los trámites iniciados con anterioridad a la vigencia del Reglamento de Pasajes y Viáticos aprobado por la presente resolución, continuarán tramitándose conforme al Reglamento aprobado por la Resolución de Directiva R.D. N° 133/2019-2020 de fecha 19 de julio de 2019, hasta su conclusión.

ARTÍCULO TERCERO.- Quedan encargadas de la socialización del Reglamento de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, aprobado por la presente Resolución, la Dirección General de Asuntos Administrativos, mediante sus unidades dependientes y la Unidad de Planificación.

ARTÍCULO CUARTO.- ABROGAR, la Resolución de Directiva R.D. N° 133/2019-2020 de fecha 19 de julio de 2019.

Regístrese, comuníquese y archívese.




Adriana Salvatierra Arriaza
PRESIDENTA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL


Sen. Rubén Medina deli Ortiz
PRIMER VICEPRESIDENTE
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL


Sen. Víctor Hugo Zamora Castedo
SEGUNDO SECRETARIO
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL


Sen. Victoria Medina Herrera
TERCERA SECRETARIA
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



INDICE

REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS	5
CAPÍTULO I.....	5
DISPOSICIONES GENERALES.....	5
ARTÍCULO 1. (OBJETO).....	5
ARTÍCULO 2. (DEFINICIONES).	5
ARTÍCULO 3. (BASE LEGAL).....	7
ARTÍCULO 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).....	7
ARTÍCULO 5. (RESPONSABILIDAD).	8
ARTÍCULO 6. (RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN).	8
ARTÍCULO 7. (APLICACIÓN DE FORMULARIOS PARA OPERATIVIZAR EL PRESENTE REGLAMENTO).....	8
CAPÍTULO II	8
CATEGORÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS, PASAJES, ESCALA DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8
ARTICULO 8. (CATEGORÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS).....	8
ARTICULO 9. (CATEGORÍA DE PASAJES).....	9
ARTICULO 10. (ESCALA DE VIÁTICOS PARA VIAJES INTERNACIONALES).....	9
ARTICULO 11. (ESCALA DE VIÁTICOS PARA VIAJES NACIONALES).....	10
ARTICULO 12. (CÁLCULO DE VIÁTICOS).....	10
ARTICULO 13. (EMISIÓN DE PASAJES, PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN).....	11
ARTICULO 14. (RESTRICCIÓN EN EL PAGO DE VIÁTICOS EN SABADO, DOMINGO O FERIADOS).....	11
ARTICULO 15. (RESTRICCIÓN DE PAGO DE VIATICOS PARA SENADORAS Y SENADORES).....	11
ARTICULO 16. (GASTOS DE REPRESENTACION).....	12
ARTICULO 17. (LIQUIDACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).....	12
ARTÍCULO 18. (REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE).....	12
ARTICULO 19. (VIAJES POR INVITACIONES A TITULO PERSONAL).....	12
CAPÍTULO III	13





ASAMBLEA LEGISLATIVA, PLURINACIONAL

CAMARA DE SENADORES

REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

Páginas: 2 de 27

Versión: 2

Fecha de emisión: Sept-2019

PASAJES POR DERECHO PARA SENADORAS Y SENADORES	13
ARTICULO 20. (PASAJES VIA AEREA POR DERECHO).....	13
ARTICULO 21. (PASAJES VIA TERRESTRE POR DERECHO).....	13
ARTICULO 22. (PASAJES POR DERECHO DE MANERA EXTRAORDINARIA PARA SENADOR SUPLENTE).....	13
ARTICULO 23. (PARTICIPACION EN RECESO LEGISLATIVO).....	13
ARTICULO 24. (CONDICIONES DE LOS PASAJES POR DERECHO).....	14
ARTICULO 25. (SOLICITUD Y ENTREGA DE PASAJES POR DERECHO).....	15
ARTICULO 26. (COMPENSACION DE PASAJES POR DERECHO PARA SENADORAS Y SENADORES DE ORURO Y POTOSÍ).....	15
CAPITULO IV	17
TIPOS DE VIAJE PARA SENADORAS Y SENADORES.....	17
ARTICULO 27. (VIAJES INTERNACIONALES EN COMISIÓN OFICIAL).....	17
ARTICULO 28. (VIAJES NACIONALES DEL PRESIDENTE O LA PRESIDENTA DE CÁMARA DE SENADORES).....	18
ARTICULO 29. (VIAJES NACIONALES EN COMISIÓN OFICIAL).....	18
ARTICULO 30. (VIAJES POR EFEMÉRIDES DEPARTAMENTALES).....	18
ARTICULO 31. (VIAJES PROGRAMADOS).....	19
ARTICULO 32. (VIAJES A SESION ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA FUERA DE LA SEDE).....	19
ARTICULO 33. (VIAJES EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DELIBERACIÓN PÚBLICA).....	20
ARTICULO 34. (VIAJES EXTRAORDINARIOS POR CONVOCATORIA DE AUTORIDAD COMPETENTE).....	20
ARTICULO 35. (VIAJES EN VEHÍCULO OFICIAL DE LA CÁMARA DE SENADORES).....	20
ARTICULO 36. (VIAJE EN COMISIÓN OFICIAL DE SENADORAS O SENADORES SUPLENTE).....	21
CAPITULO V	21
TIPOS DE VIAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	21
EN COMISIÓN OFICIAL.....	21
ARTICULO 37. (VIAJES INTERNACIONALES).....	21
ARTICULO 38. (VIAJES NACIONALES).....	21





ARTICULO 39. (SOLICITUD Y ENTREGA DE PASAJES).....	22
ARTICULO 40. (VIAJES EN VEHÍCULO OFICIAL DE LA CÁMARA DE SENADORES).....	22
CAPÍTULO VI.....	23
PASAJES Y VIÁTICOS PARA.....	23
PERSONAL DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA.....	23
ARTICULO 41. (DECLARATORIA EN COMISIÓN).....	23
ARTICULO 42. (CATEGORÍA DE PASAJES).....	23
ARTICULO 43. (PRESENTACIÓN DE INFORME Y DESCARGOS).....	23
CAPÍTULO VII.....	23
CANCELACIÓN O POSTERGACION DE VIAJES.....	23
ARTICULO 44. (CANCELACIÓN O POSTERGACION DEL VIAJE).....	23
ARTICULO 45. (CAMBIO DE NOMBRE, RUTA Y FECHA).....	24
ARTICULO 46. (DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN).....	24
ARTICULO 47. (PAGOS ADICIONALES POR MODIFICACIONES DEL VIAJE).....	24
CAPÍTULO VIII.....	25
DESCARGO DE PASAJES, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION.....	25
ARTICULO 48. (PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN).....	25
ARTICULO 49. (DOCUMENTOS DE RESPALDO).....	25
CAPÍTULO IX.....	26
OTRAS DISPOSICIONES.....	26
ARTICULO 50. (ALTERACIONES, BORRONES O ENMIENDAS).....	26
ARTICULO 51. (CONSULTORES Y EMPRESAS CONTRATADAS).....	26
ARTICULO 52. (PROHIBICIONES).....	26
DISPOSICIONES FINALES.....	27
ÚNICA.....	27





ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

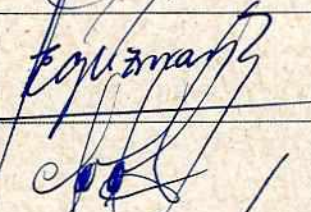
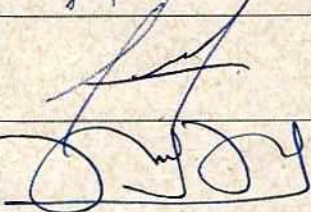
CAMARA DE SENADORES

REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

Páginas: 4 de 27

Versión: 2

Fecha de emisión: Sept-2019

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Lic. Fernando Alanoca	Profesional II Analista Financiero		23/09/2019
	Lic. Lizett Poma	Departamento Financiero		
Revisado por	Lic. Edson Guzmán	Jefe del Departamento Financiero		23/09/2019
	Lic. Wilson Colque	Director General de Asuntos Administrativos		
	Lic. Boris Amoroso Ruíz	Jefe de la Unidad de Planificación		
	Abog. María José Mendoza	Directora General de Asuntos Legales a.i.		
	Abog. Eduardo Del Castillo Del Carpio	Oficial Mayor		
Aprobado por:	Directiva Camaral			23/09/2019





REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO).

El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento de aprobación, asignación, desembolso y descargo de pasajes y viáticos a Senadoras, Senadores y demás Servidores Públicos de la Cámara de Senadores que realicen viajes al interior y/o exterior del Estado Plurinacional de Bolivia en cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales.

ARTÍCULO 2. (DEFINICIONES).

Para la aplicación del presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

- a) **Senadora o Senador.-** Es la o el servidor público electo por votación universal, directa, libre y secreta para conformar la Cámara de Senadores, como titular o suplente, por el periodo que establece la Constitución Política del Estado.
- b) **Servidora o Servidor Público.-** Toda persona que, independientemente de su jerarquía, desempeña funciones públicas en relación de dependencia de la Cámara de Senadores. Se incluye en esta definición a Senadoras, Senadores, Personal Permanente, Personal Eventual y Consultores de Línea.
- c) **Viáticos.-** Es la asignación de recursos económicos, destinada a cubrir los gastos de hospedaje, alimentación, transporte interno, uso de terminal terrestre y/o aérea e impuestos y otros, en el lugar de destino de acuerdo a la escala establecida de viáticos.
- d) **Viático Interdepartamental.-** Asignación de recursos económicos destinados a gastos de alojamiento, alimentación, transporte interno y otros, para efectuar viajes a Departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, diferentes al Departamento sede de sus funciones o del lugar de residencia declarado en el caso de Senadoras o Senadores.
- e) **Viático Intradepartamental.-** Asignación de recursos económicos destinado a gastos de alojamiento, alimentación, transporte interno y otros, para efectuar viajes dentro del departamento donde se encuentra la Sede o el lugar de residencia declarada en el caso de Senadoras y Senadores, a municipios distintos al de la Sede o residencia declarada y





REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

cuya distancia sea mayor a cincuenta (50) kilómetros.

- f) **Franja de Frontera del país.** - La región geográfica que se encuentra dentro del perímetro de cincuenta kilómetros (50km) a partir de la línea de frontera internacional.
- g) **Pasajes.**- Gastos por servicios de transporte: aéreo, terrestre, lacustre, fluvial u otros, por viaje de Senadoras, Senadores y demás Servidores Públicos de la Cámara de Senadores, al interior y/o exterior del país.
- h) **Pasaje por derecho.**- Pasaje de ida y retorno asignado semanalmente, a favor de las Senadoras y los Senadores para incorporarse a sus labores del Plenario, Comisiones y Comités, desde su lugar de residencia declarado hasta la Sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional y viceversa por la vía más expedita.
- i) **Pasaje Extraordinario.**- Pasaje asignado de manera extraordinaria a las Senadoras y los Senadores para constituirse en la Sede para el ejercicio de sus atribuciones específicas.
- j) **Gastos de Representación.**- Asignación complementaria de recursos económicos que se otorgan a las Senadoras y Senadores a efectos de cumplir con una digna representación institucional fuera del territorio nacional acorde a su investidura.
- k) **Informe de Viaje.**- Documento de descargo de pasajes, viáticos y gastos de representación según corresponda, en calidad de declaración jurada, en el cual se detallan el itinerario cumplido, los objetivos, actividades y resultados alcanzados.
- l) **Sede.**- Lugar donde se encuentra la Asamblea Legislativa Plurinacional (Ciudad de La Paz).
- m) **Lugar de Residencia.**- Ciudad o localidad ubicada en el departamento por el cual fue electa la Senadora o el Senador, declarado de manera anual mediante formulario correspondiente por la autoridad senatorial como el lugar donde fija su domicilio.
- n) **Comisión Oficial.**- Actividad asignada a Senadoras, Senadores y demás Servidores Públicos de la Cámara de Senadores a ser desarrollada fuera de la Sede para el cumplimiento de actividades, en estricta relación a sus atribuciones y funciones específicas u objetivos institucionales.
- o) **Declaratoria en Comisión Oficial.**- Autorización a las Senadoras, Senadores y demás Servidores Públicos de la Cámara de Senadores para el cumplimiento de una comisión oficial específica y temporal fuera del lugar habitual de sus funciones.
- p) **Viaje por efeméride departamental.**- Viaje de una autoridad senatorial al lugar donde se celebra la efeméride del departamento al que representa o como integrante de la Comitativa oficial que asiste a las efemérides de otros departamentos, por designación de la Presidencia de la Cámara de





Senadores.

- q) **Comisión de viaje de personal de seguridad.-** Autorización, al personal responsable de la seguridad de la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores para acompañarle en sus viajes oficiales.
- r) **Caso Fortuito.-** Obstáculo interno atribuible al ser humano, imprevisto o inevitable; inherente a las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (tales como, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).
- s) **Fuerza Mayor.-** Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al ser humano, que impide el cumplimiento de la obligación (tales como, incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

ARTÍCULO 3. (BASE LEGAL).

El presente Reglamento de Pasajes y Viáticos está formulado en el marco de las siguientes disposiciones legales vigentes:

- ✓ Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009.
- ✓ Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamentales y sus Decretos Reglamentarios.
- ✓ Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".
- ✓ Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986 y sus normas reglamentarias.
- ✓ Ley N° 2027, de 27 de octubre de 1999, Ley del Estatuto del Funcionario Público.
- ✓ D.S. N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y sus modificaciones.
- ✓ D.S. N° 1788 de 06 de noviembre de 2013.
- ✓ Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado mediante R.C. N°008/2012-2013 de 6 de febrero de 2012.

ARTÍCULO 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

El presente Reglamento es de aplicación y estricto cumplimiento de las Senadoras, los Senadores, servidoras y servidores públicos dependientes de la Cámara de Senadores y personal de seguridad.





ARTÍCULO 5. (RESPONSABILIDAD).

El incumplimiento al presente Reglamento generará responsabilidades de acuerdo a la Ley N° 1178, el D.S. 23318-A y disposiciones conexas, en lo referente a la Responsabilidad por la Función Pública.

ARTÍCULO 6. (RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN).

Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Asuntos Administrativos es responsable del proceso de emisión y reprogramación de pasajes y del pago de viáticos y gastos de representación mediante el Departamento Financiero.

ARTÍCULO 7. (APLICACIÓN DE FORMULARIOS PARA OPERATIVIZAR EL PRESENTE REGLAMENTO).

Para la operativización del presente Reglamento, de manera obligatoria, se aplicarán los formularios aprobados mediante Resolución Administrativa expresa que podrán ser generados mediante los respectivos sistemas informáticos.

CAPÍTULO II

CATEGORÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS, PASAJES, ESCALA DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

ARTICULO 8. (CATEGORÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS).

De conformidad a las categorías definidas en el Art. 8 del D.S. Nro. 1788, para la aplicación del pago de viáticos en la Cámara de Senadores, se observarán las siguientes categorías:

- a) Primera Categoría de Servidores Públicos:
 - Senadoras y Senadores, titulares y suplentes.
- b) Segunda Categoría de Servidores Públicos:
 - Oficial Mayor.
- c) Tercera Categoría de Servidores Públicos;
 - Secretaria o Secretario General,
 - Directoras o Directores
 - Jefes de Departamento y Unidad,





- Secretarías o Secretarios Técnicos
- Profesionales
- Personal Eventual
- Consultores de Línea
- Servidores Públicos no comprendidos en las categorías anteriores

ARTICULO 9. (CATEGORÍA DE PASAJES).

- I. Las Senadoras y Senadores, que realicen viajes oficiales al exterior acompañando al Presidente o Vicepresidente del Estado, podrán hacer uso de la Clase Ejecutiva, previa autorización mediante Resolución de Directiva.
- II. Las y los Servidores Públicos de la Cámara de Senadores, establecidos en la Primera y Segunda Categoría, podrán hacer uso de la clase ejecutiva, siempre y cuando el total de horas de vuelo exceda las seis (6) horas, debiendo utilizarse preferentemente vuelos directos, a objeto de no comprometer la capacidad financiera de la entidad.
- III. Los demás servidores públicos utilizarán para los viajes oficiales pasajes en clase económica y ocasionalmente en clase ejecutiva, solo si el costo fuere menor o igual a aquella.

ARTICULO 10. (ESCALA DE VIÁTICOS PARA VIAJES INTERNACIONALES).

La escala de viáticos por categorías establecidas en el Art. 4 del D.S. 1788, es la siguiente:

Países comprendidos en Norte América, Europa, Asia, África y Oceanía:

Exterior del País	En Dólares
Primera Categoría	360.-
Segunda Categoría	300.-
Tercera Categoría	276.-

Países comprendidos en Centro y Sud América y El Caribe:

Exterior del País	En Dólares
Primera Categoría	300.-
Segunda Categoría	240.-
Tercera Categoría	207.-





ARTICULO 11. (ESCALA DE VIÁTICOS PARA VIAJES NACIONALES).

El monto asignado como viáticos para viajes al interior del país, estará sujeto a la siguiente escala vigente:

Interior del País	Interdepartamental	Intradepartamental	Franja de Frontera
Primera Categoría	Bs. 553	Bs. 332	Bs. 583
Segunda Categoría	Bs. 465	Bs. 277	Bs. 491
Tercera Categoría	Bs. 371	Bs. 222	Bs. 391

ARTICULO 12. (CÁLCULO DE VIÁTICOS).

La liquidación de viáticos para Senadoras, Senadores y Servidores Públicos, se realizará mediante el formulario correspondiente considerando lo siguiente:

1. Para viajes de ida y vuelta en el mismo día, por vía terrestre o aérea, se pagará el equivalente al viático por un (1) día, de conformidad a la escala de viáticos establecida en el presente Reglamento.
2. Para viajes que incluyan pernocte, independientemente de los horarios de salida, se reconocerá el 100% del viático.
3. Para el cálculo de viáticos en el caso de viajes inter e intradepartamental (estadía en el área urbana, rural y/o frontera) deberá establecerse el tiempo de permanencia a momento de presentar la solicitud (en días y por pernocte).
4. Las Senadoras, Senadores y Servidores Públicos que viajen al exterior o interior del país con gastos pagados por un organismo financiador, entidad pública organizadora o patrocinador independiente, corresponderá efectuar el cálculo de viáticos considerando lo siguiente:
 - a. Cuando el hospedaje sea cubierto, las Senadoras, Senadores y demás Servidores Públicos, declarados en comisión oficial al interior como al exterior del país, percibirán solamente el 70% de los viáticos que le correspondieren.
 - b. Cuando el hospedaje y alimentación sean cubiertos, las Senadoras, Senadores y demás Servidores Públicos declarados en comisión oficial al





interior como al exterior del país, percibirán solamente el 25 % de los viáticos que le correspondieren.

5. El último día de retorno del viaje se reconocerá:
- a. Si el arribo a la sede fuera hasta horas 13:00, el 50% de viático, siempre y cuando se encuentre declarado en comisión oficial.
 - b. Si el arribo a la sede fuera después de las 13:01, el 100% de viático, siempre y cuando se encuentre declarado en comisión oficial.

ARTICULO 13. (EMISIÓN DE PASAJES, PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN).

La Dirección General de Asuntos Administrativos, previa instrucción de Oficialía Mayor, será la responsable de la gestión para la emisión de pasajes, el pago de viáticos y gastos de representación (si corresponde), conforme a procedimiento interno.

ARTICULO 14. (RESTRICCIÓN EN EL PAGO DE VIÁTICOS EN SABADO, DOMINGO O FERIADOS).

De acuerdo a lo establecido en el Art. 6 del D.S. N° 1788, se prohíbe el pago de viáticos correspondientes a fin de semana y feriados, excepto en los casos que se detallan a continuación:

1. Cuando las actividades públicas justifiquen la presencia y función específica de las Senadoras, Senadores o Servidores Públicos en fin de semana o feriado;
2. Por razones de itinerario que demande la presencia de las Senadoras, Senadores o Servidores Públicos, previo al evento;

Dichas excepciones deberán ser autorizadas mediante Resolución expresa de autoridad competente.

ARTICULO 15. (RESTRICCIÓN DE PAGO DE VIATICOS PARA SENADORAS Y SENADORES).

Cuando el destino de viaje en comisión oficial de la Senadora o Senador sea al lugar de residencia declarado, únicamente procederá la asignación de los pasajes respectivos y no así el pago de viáticos.





A efectos de proceder con la reposición, dicho gasto deberá constar en el informe de descargo de viaje, adjuntando la documentación respaldatoria que corresponda.

ARTICULO 16. (GASTOS DE REPRESENTACION).

El monto por concepto de Gastos de Representación en viajes al exterior del país, que percibirán las Senadoras y Senadores, es el veinticinco por ciento (25%) sobre el total de viáticos que les correspondiere, que serán ejecutados según la capacidad económica institucional.

ARTICULO 17. (LIQUIDACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE REPRESENTACIÓN).

La liquidación de viáticos y/o gastos de representación se efectuará hasta el último día que dure la comisión oficial salvo que coincida con fecha de cierre impositivo mensual; en caso de que la comisión oficial culmine en fin de semana o feriado, la liquidación se efectuará hasta el último día hábil de su duración.

Pasado este tiempo, o en caso de cierre impositivo mensual se procederá a la reposición de viáticos y/o gastos de representación, previa aprobación del descargo e informe de viaje.

ARTÍCULO 18. (REPOSICIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE).

A solicitud expresa y conforme corresponda, procederá la reposición de los gastos efectuados por concepto de transporte terrestre emergentes de Comisión Oficial de Senadoras, Senadores, servidoras y servidores públicos y personal de Seguridad.

A efectos de proceder con la reposición, dicho gasto deberá constar en el informe de descargo de viaje, adjuntando la documentación respaldatoria que corresponda.

ARTICULO 19. (VIAJES POR INVITACIONES A TITULO PERSONAL).

En caso de invitaciones personales a Senadoras o Senadores y demás servidoras o servidores públicos que no tengan relación con los objetivos institucionales, la Cámara de Senadores no cubrirá pasajes, no asignará viáticos, y no autorizará el uso de vehículos oficiales.





CAPÍTULO III PASAJES POR DERECHO PARA SENADORAS Y SENADORES

ARTICULO 20. (PASAJES VIA AEREA POR DERECHO).

- I. Para incorporarse a sus labores del Plenario, Comisiones y Comités, las Senadoras y Senadores, excepto los que residan en las ciudades de La Paz y El Alto, tendrán derecho a un pasaje vía aérea de ida y vuelta por semana, por la vía más expedita, desde su lugar de residencia declarada a la sede de la Asamblea o viceversa, las Senadoras y Senadores Suplentes gozarán del mismo trato durante su semana de labores o cuando fueren habilitados como titulares.
- II. El trámite de emisión, reprogramación y otros deberá ser realizado únicamente por el Departamento Financiero de la Cámara de Senadores, a través del Área de Pasajes.

ARTICULO 21. (PASAJES VIA TERRESTRE POR DERECHO).

Adicionalmente a los pasajes vía aérea por derecho, las y los Senadores que en atención al lugar de residencia declarado lo requieran, para garantizar la asistencia a sus labores parlamentarias, podrán solicitar el reembolso de pasajes terrestres adicionales a los pasajes aéreos por el monto erogado, previa presentación del formulario de solicitud, adjuntando las facturas correspondientes con Nombre: Cámara de Senadores y NIT: de la Entidad o en su defecto recibo o boleto original a nombre del Senador o Senadora. En todos los casos, deberá especificarse la ruta de viaje (origen - destino).

ARTICULO 22. (PASAJES POR DERECHO DE MANERA EXTRAORDINARIA PARA SENADOR SUPLENTE).

Las Senadoras o Senadores Titulares que habiliten a sus Suplentes de manera extraordinaria, fuera de la semana que corresponde por Reglamento, deberán ceder el pasaje que por derecho se les asigna y autorizar por escrito su entrega a las Senadoras o Senadores Suplentes.

ARTICULO 23. (PARTICIPACION EN RECESO LEGISLATIVO).

Se otorgarán pasajes por derecho a las Senadoras y Senadores a la Sede durante el Receso Legislativo en las siguientes situaciones:





- a) Cuando sean miembros de la Comisión de Asamblea.
- b) Cuando la Presidenta o el Presidente de la Asamblea o de la Cámara de Senadores convoque a sesión para tratar asuntos de urgencia.
- c) Cuando la Presidenta o Presidente de una Comisión Mixta convoque a sesión para tratar asuntos de su competencia.

ARTICULO 24. (CONDICIONES DE LOS PASAJES POR DERECHO).

Los pasajes por derecho deberán cumplir las condiciones descritas a continuación:

1. Por cada semana que la Senadora o Senador se encuentre habilitado, le corresponderá un pasaje por derecho.
2. Las Senadoras y Senadores no podrán transferir los pasajes asignados en favor de ninguna persona.
3. Los pasajes por derecho no podrán ser requeridos de manera anticipada debiendo corresponder la solicitud a la semana de su asignación.
4. Los pasajes aéreos emitidos y no utilizados en la semana de su asignación, deberán ser reportados mediante formulario correspondiente, dentro de las 24 horas posteriores a la fecha del viaje al Área de Pasajes. Comunicada oportunamente esta circunstancia, la Dirección General de Asuntos Administrativos realizará las acciones correspondientes para evitar gastos administrativos adicionales. Si la comunicación fuere extemporánea, corresponderá al titular del pasaje cubrir tales gastos.
5. Los pasajes aéreos asignados en la respectiva semana podrán ser utilizados por la Senadora o Senador beneficiario dentro del mismo mes de la asignación únicamente para su traslado desde el lugar de residencia declarado a la sede o viceversa, previa reprogramación ante el Área de Pasajes. En estos casos, no procederá cambio de ruta o tramo.
6. El cambio de ruta o tramo de los pasajes por derecho procederá hasta un máximo de dos veces al mes y en función a las actividades que realizan en su calidad de Senadoras o Senadores, debiendo ser solicitado mediante nota dirigida a Oficialía Mayor.
7. Los gastos administrativos, así como el incremento del costo del pasaje de





la nueva ruta o tramo, si existieran, deberán ser cubiertos por la Senadora o Senador con recursos propios y ser depositados en la cuenta bancaria de la Cámara de Senadores

8. Los pasajes aéreos por derecho utilizados, deben ser descargados, mediante formulario correspondiente adjuntando cualquiera de los siguientes documentos: pases a bordo de ida y retorno originales, impresión del pase a bordo digital (Web Check In) o Certificación de Vuelo, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles computables desde la fecha de retorno del viaje, caso contrario se procederá al descuento del valor del pasaje de sus haberes.
9. Los pasajes vía terrestre por derecho deben ser descargados con las facturas a nombre de la Cámara de Senadores y NIT de la entidad o en su defecto mediante recibo o boleto original a nombre del Senador o Senadora, en el mismo plazo del numeral anterior. En todos los casos, deberá especificarse la ruta de viaje (origen – destino).

ARTICULO 25. (SOLICITUD Y ENTREGA DE PASAJES POR DERECHO).

Las Senadoras y Senadores, deberán solicitar Pasajes por Derecho mediante el formulario respectivo a ser presentado en el Área de Pasajes con cuarenta y ocho (48) horas previas al viaje, consignando la información correspondiente.

En caso de pérdida de los pases a bordo, se deberá solicitar la certificación del viaje realizado a la empresa de transporte correspondiente, asumiendo las Senadoras y Senadores de manera personal el costo del trámite.

En caso de ausencia de la Senadora o Senador, el formulario de solicitud podrá ser tramitado por su Secretario Técnico, Asesor o servidor público de su dependencia que cuenten con autorización expresa al efecto.

La entrega de los pasajes emitidos será efectuada por la Área de Pasajes, mediante el formulario respectivo.

ARTICULO 26. (COMPENSACION DE PASAJES POR DERECHO PARA SENADORAS Y SENADORES DE ORURO Y POTOSÍ).

- I. Las Senadoras o Senadores de los Departamentos de Oruro y Potosí en el ejercicio de su titularidad podrán solicitar la emisión de sus Pasajes Aéreos por Derecho, para garantizar su asistencia a las labores





REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

parlamentarias, sin embargo considerando la frecuencia de los vuelos, cuando así lo requieran en reemplazo de los pasajes aéreos, podrán solicitar la compensación de manera mensual mediante nota dirigida a Oficialía Mayor, adjuntando un informe de actividades del mes anterior a la solicitud, según lo establecido en el siguiente detalle:

1. Para las Senadoras y Senadores del Departamento de Oruro:
 - a. Bs. 1.500.- (Un mil quinientos 00/100 bolivianos) para Senadores Titulares.
 - b. Bs. 500.- (Quinientos 00/100 bolivianos) para Senadores Suplentes.
2. Para las Senadoras y Senadores del Departamento de Potosí:
 - a. Bs. 2.250.- (Dos mil doscientos cincuenta 00/100 bolivianos) Senadores Titulares.
 - b. Bs. 750.- (Setecientos cincuenta 00/100 bolivianos) Senadores Suplentes.

- II. La otorgación de la compensación sustituirá la asignación de pasajes aéreos o viceversa, y garantizará de igual manera su presencia indefectible en la sede para el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
- III. El cálculo de la compensación mensual dispuesta, podrá ser prorrateada por cada semana de ejercicio efectivo de la titularidad.
- IV. La compensación de pasajes por derecho otorgada a las Senadoras y Senadores de los Departamentos de Oruro y Potosí no requiere de descargo alguno, toda vez que dichos recursos son otorgados para garantizar su presencia en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el ejercicio de sus funciones y atribuciones.
- V. Las obligaciones impositivas emergentes de la compensación de pasajes de Senadoras y Senadores de Oruro y Potosí se registrarán de conformidad a la normativa vigente.
- VI. El requerimiento de compensación de pasajes deberá ser solicitado una vez concluido el mes cuya compensación se solicita, hasta el último día hábil del mes siguiente.





CAPITULO IV TIPOS DE VIAJE PARA SENADORAS Y SENADORES

ARTICULO 27. (VIAJES INTERNACIONALES EN COMISIÓN OFICIAL).

Se consideran viajes internacionales cuando en Representación del Estado Plurinacional de Bolivia, las Senadoras y Senadores declarados en Comisión Oficial, mediante Resolución de Directiva, asistan a eventos fuera de nuestro país, sustentados en convenios, acuerdos internacionales, invitaciones de Organismos Internacionales y otras Entidades Estatales o Gubernamentales, en el marco de las atribuciones de la Directiva, Comisión o Comité al cual pertenezcan y según corresponda.

Las Senadoras y Senadores, podrán hacer uso de pasajes en Clase Ejecutiva, siempre y cuando la duración del viaje exceda las seis (6) horas de vuelo efectivas, utilizando preferentemente vuelos directos, conforme establece el D.S. N° 1788 Art. 8 Inc. a) y b).

Para los viajes internacionales es requisito indispensable la existencia de una invitación Oficial, remitida por el Organismo Internacional o la Entidad Estatal o Gubernamental que organiza el evento dirigida a Presidencia de la Cámara y otra a la Senadora o Senador invitado.

Las solicitudes de autorización de viaje de Senadoras y Senadores deben realizarse con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la fecha del viaje, mediante nota dirigida a Presidencia de la Cámara de Senadores. Presidencia remitirá a Oficialía Mayor la documentación recibida, quien a través de la Dirección General de Asuntos Administrativos emite la certificación presupuestaria y deriva a la Dirección General de Asuntos Legales para criterio jurídico y, si corresponde elaboración del proyecto de Resolución de Directiva para su autorización.

La Directiva Camaral emitirá la Resolución de Declaratoria en Comisión Oficial para las Senadoras y Senadores por un máximo de siete (7) días calendario, correspondiendo a Oficialía Mayor, mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos y sus unidades dependientes, procesar los pasajes y viáticos respectivos.

Las invitaciones dirigidas al Presidente o Presidenta de la Cámara de Senadores podrán ser delegadas a cualquier Senador o Senadora y comunicadas al Oficial Mayor para las gestiones correspondientes.





ARTICULO 28. (VIAJES NACIONALES DEL PRESIDENTE O LA PRESIDENTA DE CÁMARA DE SENADORES).

Oficialía Mayor mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos y sus Unidades Operativas, otorgará pasajes y viáticos para todos los viajes nacionales que realice el Presidente o la Presidenta de la Cámara de Senadores, previa comunicación escrita a través del Jefe de Gabinete o Asesor de Presidencia, adjuntando la invitación oficial o caso contrario justificando el motivo del viaje.

Los viajes que realice el Presidente o la Presidenta de la Cámara de Senadores no requerirán de documento expreso de autorización.

Las invitaciones dirigidas al Presidente o Presidenta de la Cámara de Senadores podrán ser delegadas a cualquier Senador o Senadora y comunicadas al Oficial Mayor para las gestiones correspondientes.

ARTICULO 29. (VIAJES NACIONALES EN COMISIÓN OFICIAL).

Se consideran viajes en comisión oficial cuando las Senadoras y Senadores en su calidad de Representantes Nacionales declarados en Comisión Oficial, mediante Resolución de Directiva hasta un máximo de cinco (5) días calendario, asistan a eventos realizados dentro del territorio nacional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, invitaciones de Instituciones, Organismos y Otros.

ARTICULO 30. (VIAJES POR EFEMÉRIDES DEPARTAMENTALES).

- I.** En la efeméride cívica de su departamento, las Senadoras y Senadores Titulares tendrán derecho a un (1) pasaje de ida y retorno a la ciudad donde se realicen los actos cívicos de conmemoración, el mismo no podrá ser usado con otra finalidad; gozarán de viático intradepartamental por un día siempre y cuando tengan lugar de residencia declarado diferente a la ciudad donde se celebra la efeméride. Las Senadoras y Senadores Suplentes, independientemente de encontrarse o no habilitados, gozarán de los pasajes y viáticos según corresponda por efemérides cívicas de su departamento sólo cuando el Senador Titular no haya solicitado los mismos.
- II.** Las y los Senadores, sean titulares o suplentes, que integren la Comitativa Oficial de la Cámara de Senadores para asistir a los actos conmemorativos de una efeméride departamental tendrán derecho a un (1) pasaje de ida y retorno a la ciudad donde se realicen los actos cívicos y a los viáticos correspondientes.





III. En caso de no efectuarse el viaje, deberán proceder conforme a los Artículos 45 y 47 del presente reglamento.

ARTICULO 31. (VIAJES PROGRAMADOS).

Los viajes programados tienen como finalidad el efectuar actividades de gestión, fiscalización u otras tareas inherentes a las funciones y atribuciones de las Senadoras y Senadores de acuerdo a cada Comisión que integran, bajo las siguientes características:

1. Su autorización deberá ser mediante Resolución de Comisión y presentada mediante nota a Presidencia de la Cámara de Senadores;
2. Cada Comisión tendrá derecho a programar un viaje cada dos meses, el mismo no podrá ser acumulable.
3. Se otorgará pasajes y viáticos hasta un máximo de cinco (5) días calendario, para las Senadoras y Senadores miembros de la Comisión que se encuentren en la titularidad a momento de la realización del viaje y tres (3) funcionarios de apoyo como máximo, con preferencia uno por Senador. A su retorno deben presentar el respectivo informe de descargo en el plazo establecido en el presente Reglamento, caso contrario serán pasibles al descuento correspondiente en la planilla de haberes.
4. Si por causas debidamente justificadas el tiempo de viaje fuese superior a los cinco (5) días calendario, la autorización deberá ser mediante Resolución de Directiva.

ARTICULO 32. (VIAJES A SESION ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA FUERA DE LA SEDE).

Cuando a convocatoria de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por determinación del Pleno de la Cámara de Senadores en el marco de sus funciones establecidas, se resuelva llevar a cabo Sesión Ordinaria o Extraordinaria de Asamblea o del Pleno Camaral en un lugar distinto a su sede, se otorgará pasajes aéreos y viáticos según corresponda a la Senadoras y Senadores que se encontraren habilitados para la misma.



**ARTICULO 33. (VIAJES EN EL MARCO DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DELIBERACIÓN PÚBLICA).**

Tienen como finalidad la realización de mecanismos de participación ciudadana en cualquiera de sus modalidades en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana y Deliberación Pública de la Cámara de Senadores, bajo las siguientes características:

1. Se autorizarán mediante Resolución de la Comisión o Brigada a la que pertenece la Senadora o el Senador requirente o, de manera excepcional, mediante Resolución de Directiva para el caso de Senadoras o Senadores integrantes de la misma.
2. Se otorgará pasajes y viáticos hasta un máximo de tres (3) días calendario, solicitados a Oficialía Mayor.
3. La presentación del respectivo informe de viaje y descargos correspondientes deberá efectuarse en el plazo de ocho (8) días hábiles computables a partir del retorno del viaje, caso contrario los recursos asignados serán considerados como gastos particulares y serán pasibles a descuento de los haberes mensuales del servidor público que los recibió.

ARTICULO 34. (VIAJES EXTRAORDINARIOS POR CONVOCATORIA DE AUTORIDAD COMPETENTE).

En el marco de las atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, cuando la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores o de una Comisión Mixta convoquen a la Sede a las Senadoras y los Senadores para el ejercicio de sus atribuciones específicas, se les otorgará pasajes mediante Resolución de Directiva para asegurar su presencia.

ARTICULO 35. (VIAJES EN VEHÍCULO OFICIAL DE LA CÁMARA DE SENADORES).

Cuando las Senadoras o Senadores, se trasladen a países limítrofes o a cualquier lugar del país por vía terrestre en vehículo oficial de la Cámara de Senadores, tendrán derecho sólo al pago de viáticos según corresponda por los días que comprenda la comisión oficial.





Oficialía Mayor autorizará el uso de los vehículos de la Cámara de Senadores para viajes oficiales de acuerdo al Reglamento establecido para el efecto.

El gasto por concepto de combustible correrá a cargo del presupuesto de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 36. (VIAJE EN COMISIÓN OFICIAL DE SENADORAS O SENADORES SUPLENTES).

Las Senadoras y Senadores Suplentes que se encuentren habilitados para asistir a sesiones de Asamblea, Pleno Camaral, Comisiones y/o Comités, no podrán realizar viajes nacionales ni internacionales en comisión oficial.

La Senadora o Senador titular y la Senadora o Senador suplente no podrán realizar viajes para asistir simultáneamente a un mismo evento.

CAPITULO V TIPOS DE VIAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN COMISIÓN OFICIAL

ARTICULO 37. (VIAJES INTERNACIONALES).

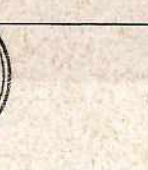
El personal permanente de la Cámara de Senadores podrá efectuar viajes internacionales en comisión oficial, hasta un máximo de siete (7) días calendario. Para los viajes internacionales es requisito indispensable la existencia de una invitación del Organismo Internacional, Entidad Estatal o Gubernamental que organiza el evento, dirigida a Presidencia de la Cámara de Senadores invitando a la servidora o servidor público.

De manera excepcional la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores podrá solicitar a la Directiva Camaral que la Asesora o el Asesor de Presidencia le acompañe en viajes oficiales en el marco de sus funciones, no siendo aplicable el requisito de la invitación.

Dichos viajes se realizarán por instrucción de Presidencia de la Cámara de Senadores y serán autorizados con Resolución de Directiva.

ARTICULO 38. (VIAJES NACIONALES).

1. La declaratoria en Comisión Oficial para el (la) Oficial Mayor, debe ser autorizado mediante nota de Presidencia por un máximo de cinco (5) días calendario.





2. La declaratoria en Comisión Oficial para servidores públicos, debe ser solicitada por las Senadoras o Senadores, o máxima autoridad del área, debidamente fundamentada, al Oficial Mayor, quien, cuando corresponda, otorgará la comisión mediante Memorándum por un máximo de cinco (5) días calendario.

ARTICULO 39. (SOLICITUD Y ENTREGA DE PASAJES).

La solicitud de pasajes para servidores públicos, de la Cámara de Senadores se realizará mediante nota de la autoridad del área solicitante dirigida a Oficialía Mayor siguiendo el conducto regular.

El personal eventual y consultores de línea podrán realizar viajes nacionales cuando esta actividad esté estipulada en su contrato asumiendo las obligaciones y responsabilidades definidas en el mismo, debiendo adecuarse a la escala de viáticos establecida en el presente Reglamento.

Para la emisión del pasaje aéreo, el declarado en comisión oficial deberá llenar el formulario respectivo, presentar al Área de Pasajes y gestionar los viáticos en el Departamento Financiero.

Los servidores públicos podrán solicitar el reembolso de pasajes terrestres adjuntando original del boleto de transporte terrestre, registrado a nombre de: Cámara de Senadores y NIT de la entidad consignando además el nombre del servidor público o en su defecto, recibo o boleto original a nombre del servidor o servidora. En todos los casos, deberá especificarse la ruta de viaje (origen - destino).

ARTICULO 40. (VIAJES EN VEHÍCULO OFICIAL DE LA CÁMARA DE SENADORES).

Los servidores públicos, podrán realizar viajes en vehículo oficial de la Cámara de Senadores a países limítrofes o cualquier lugar del país por vía terrestre, cuando el viaje sea conjuntamente con la Senadora o Senador, o autoridad de área declarado en comisión oficial y tendrán derecho sólo al pago de viáticos según corresponda por los días que comprenda la comisión.

Oficialía Mayor autorizará el uso de los vehículos de la Cámara de Senadores para viajes oficiales de acuerdo al Reglamento establecido para el efecto.





El gasto por concepto de combustible correrá a cargo del presupuesto de la Cámara de Senadores.

CAPÍTULO VI PASAJES Y VIÁTICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA

ARTICULO 41. (DECLARATORIA EN COMISIÓN).

Oficialía Mayor, a solicitud del Jefe de Gabinete o Asesor(a) de Presidencia, declarará en comisión de viaje al interior del país al personal de seguridad de Presidencia, mediante memorándum por un máximo de cinco (5) días calendario. En el caso de viajes al exterior del país, la Directiva Camaral emitirá la Resolución de Declaratoria en Comisión Oficial para el personal de seguridad por un máximo de siete (7) días calendario, correspondiendo a Oficialía Mayor, mediante la Dirección General de Asuntos Administrativos y sus unidades dependientes, procesar los pasajes y viáticos respectivos.

ARTICULO 42. (CATEGORÍA DE PASAJES).

De acuerdo al Inc. e) Art. 9, del D.S. N° 1788, el personal de seguridad utilizará pasajes vía aérea en la Clase Económica y ocasionalmente en clase ejecutiva, sólo si el costo fuere menor o igual a aquella.

ARTICULO 43. (PRESENTACIÓN DE INFORME Y DESCARGOS).

La presentación del informe de viaje y descargo, deberá realizarse de acuerdo al presente reglamento.

CAPÍTULO VII CANCELACIÓN O POSTERGACION DE VIAJES

ARTICULO 44. (CANCELACIÓN O POSTERGACION DEL VIAJE).

- I. Las Senadoras y Senadores así como los Servidores Públicos, que por motivos extraordinarios no realizaren el viaje en comisión oficial, deberán comunicar a Oficialía Mayor por escrito con copia al Área de Pasajes y Recursos Humanos hasta el mismo día del viaje.
- II. En caso de que la Cámara de Senadores recupere un menor costo al erogado por gastos administrativos emergentes de la devolución de pasajes, este





REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

importe será asumido por la Cámara de Senadores, siempre y cuando la no utilización del pasaje responda a razones institucionales debidamente justificadas, caso fortuito o fuerza mayor; si los motivos son atribuibles a la Senadora, Senador o Servidor Público los costos que se generen serán asumidos por éste.

ARTICULO 45. (CAMBIO DE NOMBRE, RUTA Y FECHA).

La Cámara de Senadores a través de las unidades correspondientes deberá realizar el cambio de nombre, ruta o fecha de los pasajes emitidos y no utilizados, a objeto de evitar el pago de gastos administrativos emergentes de la devolución y caducidad de los mismos.

ARTICULO 46. (DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN).

El importe de viáticos y gastos de representación por los días no utilizados deberán ser devueltos por la servidora o servidor público beneficiario, mediante depósito a la cuenta bancaria de la Cámara de Senadores, en un plazo máximo de 8 (ocho) días hábiles a partir del retorno del viaje, adjuntando la papeleta original del depósito y nota dirigida a Oficialía Mayor, para su descargo respectivo; caso contrario, se considerarán como gastos particulares y serán sujetos a descuentos de sus haberes.

ARTICULO 47. (PAGOS ADICIONALES POR MODIFICACIONES DEL VIAJE).

I. Los pagos adicionales por la modificación al viaje o cambio de ruta, serán autorizados por Oficialía Mayor y pagados con cargo al presupuesto asignado a la Cámara de Senadores, cuando dichas modificaciones estén debidamente justificadas y acreditadas, atribuibles a:

1. Caso Fortuito.
2. Fuerza Mayor.
3. Razones de orden laboral o que tengan relación con la Institución.

II. Cuando las razones del cambio o modificación de viaje sean atribuibles a la Senadora, Senador o servidor público declarado en comisión, éste cancelará las multas y demás costos que se generen.





CAPÍTULO VIII

DESCARGO DE PASAJES, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION

ARTICULO 48. (PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN).

De acuerdo a lo establecido en el Art. 7 del D.S. N° 1788, las Senadoras, Senadores y servidores públicos declarados en Comisión Oficial de la Cámara de Senadores, que realicen viajes al interior o exterior del país, deben presentar su informe de descargo de pasajes, viáticos y gastos de representación, según corresponda, en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles computables a partir de su retorno, caso contrario se considerarán como gastos particulares y serán sujetos a descuento de sus haberes.

Los informes de las Senadoras, Senadores y Oficial Mayor serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores.

El resto de los servidores públicos presentarán sus informes de viaje, aprobados por su inmediato superior, a Oficialía Mayor.

ARTICULO 49. (DOCUMENTOS DE RESPALDO):

Para el descargo de pasajes, viáticos y gastos de representación se deberán presentar los siguientes documentos:

1. El formulario de informe de viaje (Original) de las Senadoras y Senadores dirigido a la Presidenta o Presidente, que debe contener el objeto del viaje, actividades realizadas por día, resultados obtenidos, conclusiones e itinerario (fecha de salida y de retorno).
2. El formulario de informe de viaje (Original) de los Servidores Públicos dirigido a Oficialía Mayor, con el visto bueno del inmediato superior, que debe contener el objeto del viaje, actividades realizadas por día, resultados obtenidos, conclusiones e itinerario (fecha de salida y de retorno).
3. Pases a bordo de ida y retorno originales o impresión del pase a bordo digital (Web Check In), caso contrario deberá realizar el trámite para que la línea aérea emita la certificación de vuelo correspondiente, no eximiendo esta causal del plazo de presentación previsto en el Artículo precedente. En el caso de que los pasajes sean cubiertos por otras entidades u organismos internacionales, se aceptará como descargo fotocopia simple de los pases a bordo.





- Factura del transporte terrestre, a nombre de: Cámara de Senadores y NIT de la entidad consignando además el nombre de la Senadora, del Senador o del Servidor Público, o en su defecto recibo o boleto original a nombre del Senador, Senadora o servidor público. En caso del uso de medios de transporte que no emitieren factura o comprobante, tal circunstancia deberá constar en el informe de viaje y será admitida como descargo, en virtud a que dicho informe es considerado como Declaración Jurada.

CAPÍTULO IX OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 50. (ALTERACIONES, BORRONES O ENMIENDAS).

En caso de verificarse que los documentos de solicitud o descargo de pasajes o viáticos otorgados presenten alteraciones, borrones, enmiendas u otra característica que tornen dudosa su autenticidad, no se dará curso al trámite, sin perjuicio de iniciar las acciones que correspondan.

ARTICULO 51. (CONSULTORES Y EMPRESAS CONTRATADAS).

No se reconocerá por ningún motivo pasajes y viáticos para consultores individuales por producto o empresas de consultoría contratadas, toda vez que dentro de los pagos que perciben por sus servicios están incluidos estos gastos.

ARTICULO 52. (PROHIBICIONES).

A efectos del cumplimiento del presente Reglamento queda terminantemente prohibido:

- La adquisición de pasajes para uso oficial o institucional, en aerolíneas o agencias de viaje de forma directa y sin previa coordinación con el área de pasajes, los mismos no serán susceptibles de reposición o pago por este Ente Camaral.
- La tramitación y entrega de pasajes y viáticos para personas particulares o terceros para la realización de cualquier actividad ajena a la Cámara de Senadores. Se exceptúan de esta prohibición los viajes emergentes de tareas autorizadas por resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Viabilizar la tramitación de autorizaciones de viaje con carácter





retroactivo. Asimismo, no se desembolsarán recursos sin existir la respectiva autorización de viaje mediante Resolución de Directiva, Resolución Administrativa o Memorándum de Declaratoria en Comisión, según corresponda.

4. Reconocer otros gastos diferentes a pasajes, viáticos y gastos de representación, no establecidos en el Decreto Supremo N° 1788.

DISPOSICIONES FINALES

ÚNICA.

La Dirección General de Asuntos Administrativos, en coordinación con la Unidad de Planificación, revisará y propondrá la actualización del presente Reglamento sobre la base del análisis de la experiencia de su aplicación, así como la dinámica administrativa, buscando una mayor eficiencia y eficacia.

